

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10/2534 บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

นาย บุญ ชู บุญ เทียม กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291, มาตรา 368, มาตรา 877, มาตรา 879

ป.วิ.พ. มาตรา 104

ถนนที่เกิดเหตุมีเกาะกลางแบ่งครึ่งถนน แต่ละด้านมีช่องทางจราจร 2 ช่อง ก่อนเกิดเหตุชนกันรถยนต์บรรทุกฝ่ายจำเลยวิ่งมาทางช่องด้านซ้าย แล้วเลี้ยวขวา เข้าสู่ช่องกลับรถที่เกาะกึ่งกลางถนนส่วนรถยนต์ฝ่ายโจทก์วิ่งมาในทิศทางเดียวกัน แต่วิ่งในช่องทางด้านขวา หักรถฝ่ายโจทก์ชนที่ยางล้อหลังด้านขวาของรถฝ่ายจำเลย ในขณะที่รถฝ่ายจำเลยขวางถนนอยู่ หากกรรถฝ่ายจำเลยจอดขวางถนนรอเลี้ยวกลับรถ อยู่ก่อนแล้วจริง คนขับรถฝ่ายโจทก์ก็ไม่น่าจะขับรถเข้าชนรถฝ่ายจำเลยอย่างแรง การชนกันในลักษณะเช่นนี้น่าจะเกิดจากรถฝ่ายจำเลยเลี้ยวกลับรถโดยกะทันหันโดยไม่ดู ความปลอดภัยเสียก่อนว่ามีรถแล่นตามมาในช่องทางเดินรถช่องที่สองหรือไม่ และการที่จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่าขับรถชนกันประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและยอมให้เปรียบเทียบปรับ แสดงว่าจำเลยที่ 1 รู้ดี อยู่แล้วว่าตนเป็นฝ่ายผิด ดังนั้นเหตุรถชนกันเกิดเพราะความประมาทของจำเลยที่ 1 ตามรายงานเกี่ยวกับคดีที่บันทึกว่า จำเลยที่ 2 ช่วย ค่ารักษาพยาบาลแก่ ส. คนขับรถยนต์ฝ่ายโจทก์ ส่วนค่าเสียหายรถยนต์ของฝ่ายโจทก์นั้นจะดำเนินการฟ้องร้องใน ทางแพ่งเองหาใช่เป็นการตกลงใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการซ่อมรถของฝ่ายโจทก์ดัง ที่ ข้อสัญญาตามกรรมธรรม์ประกันภัยห้ามไว้ไม่ เมื่อรถของฝ่ายจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายผิด

แม้จำเลยที่ 2 จะตกลงใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำเลยที่ 3 ก็หาอาจอ้างข้อสัญญาตาม
กรรมธรรม์ประกันภัยมาบอกปิดความรับผิดชอบได้ไม่ ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วม
กันใช้เงินแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในเงินส่วนหนึ่งพร้อมดอกเบี้ยนั้น หา
ใช่เป็นการให้ดอกเบี้ยซ้ำซ้อน ไม่.

โจทก์ฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋ง คัน
หมายเลขทะเบียน ก-4434 นครปฐม ไว้จากนายไพโรจน์คมขำ ในระหว่างอายุ
สัญญาประกันภัย นายสุวิ ใจบุญ ขับรถคันดังกล่าวไปตามถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
ทางสี่แยกพุทธมณฑลสาย 2 มุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามทางรถไฟหลังแฟลตตลิ่งชัน
ขณะรถแล่นไปถึงทางแยกใกล้บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ จำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุก
สิบล้อคันหมายเลขทะเบียน 81-2594 นครปฐม ของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 3 ได้รับ
ประกันภัยคำจนไว้ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ในช่องเดินรถด้านซ้ายมืออยู่ข้าง
หน้าในทิศทางเดียวกับรถคันที่นายสุวิขับ ด้วยความเร็วสูงโดยประมาทปราศจาก
ความระมัดระวังซึ่งจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ในทันใดนั้นจำเลยที่ 1 ได้เลี้ยว
กลับรถที่บริเวณทางแยกดังกล่าว โดยไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาก่อนและตัดหน้ารถ
คันที่นายสุวิขับอย่างกระชั้นชิด สุดวิสัยที่นายสุวิจะนำรถแล่นหลบได้ทัน เป็นเหตุให้
รถคันดังกล่าวเฉี่ยวชนกับรถคันที่จำเลยที่ 1 ขับอย่างแรงจนหน้ารถพังยับเยิน
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันลงความเห็นจำเลยที่ 1 เป็นฝ่าย
ประมาทขับรถชนรถผู้อื่นได้รับความเสียหายและได้เปรียบเทียบปรับจำเลยที่ 1
เป็นเงิน 400 บาท โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน
ก-4434 นครปฐม ได้นำรถไปให้ช่างทำการซ่อมแซมเป็นเงิน 120,000 บาท จ่ายเงิน
เป็นค่ายกรถ 250 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิและทวงถามให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ทำ

ละเมิดจำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างและผู้ครอบครองรถคันหมายเลขทะเบียน 81-2594 นครปฐม และจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัย ให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 120,250 บาท แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระทำให้โจทก์เสียหาย ขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 120,250 บาท นับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2527 อันเป็นวันสุดท้ายที่โจทก์จ่ายค่าเสียหายไปถึงวันฟ้องเป็นเงิน 6,960 บาท รวมเป็นเงิน 127,210 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 120,250 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า เหตุรถชนกันมิใช่เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 หากเกิดแต่ความประมาทของนายสุธี (ที่ถูกนายสุชี) ใจบุญ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 มิได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยรถคันหมายเลขทะเบียน ก-4434 นครปฐม เสียหายไม่เกิน 20,000 บาท จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท จำเลยที่ 3 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เพราะจำเลยที่ 2 ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยจำเลยที่ 1 ไม่มีใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ และยังผิดเงื่อนไขว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเว้นแต่บริษัทมิได้จัดการ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างกระทำในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบกับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 โดยไม่มีเหตุยกเว้นความรับผิดชอบร่วมกันภัยดังที่จำเลยที่ 3 อ้างต่อสู้ทั้งโจทก์ได้ชัดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องไปแล้ว แต่จำเลยที่ 3 คงรับผิดชอบเงินที่รับประกันภัยไว้จำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยเท่านั้น พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินให้โจทก์ 127,210 บาท โดยจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำนวนเงิน 105,856.16 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 120,250 บาทโดยจำเลยที่ 3 ในต้นเงิน 100,000 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้อง (20 พฤษภาคม 2528) จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อแรกว่าเหตุที่เกิดรถชนกันคดีนี้เกิดเพราะความผิดของฝ่ายใดข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันฟังเป็นยุติได้ว่าถนนที่เกิดเหตุมีเกาะกลางแบ่งครึ่งถนน แต่ละด้านมีช่องทางจราจร 2 ช่อง ก่อนเกิดเหตุชนกันรถยนต์บรรทุกทุกฝ่ายจำเลยวิ่งมาทางช่องทางซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ช่องกลับรถที่เกาะกึ่งกลางถนน ส่วนรถยนต์ของฝ่ายโจทก์วิ่งมาในทิศทางเดียวกันแต่วิ่งในช่องทางด้านขวาหัวรถของฝ่ายโจทก์ชนที่ยางล้อหลังด้านข้างขวาของรถฝ่ายจำเลยในขณะที่รถของฝ่ายจำเลยขวางถนนอยู่ คู่ความนำเสนอโต้เถียงกันโดยฝ่ายโจทก์มีนายสุขเบิกความว่ารถของฝ่ายจำเลยเลี้ยวขวากลับรถโดยไม่ให้สัญญาณและเลี้ยวตัดหน้ารถของฝ่ายโจทก์ในระยะกระชั้นชิดเพียงประมาณ 10 เมตร รถฝ่ายโจทก์หยุดไม่ทันจึงเกิดชนกันขึ้น ฝ่ายจำเลยมีตัวจำเลยที่ 2 เบิกความว่า ขณะที่รถของฝ่ายจำเลยเลี้ยวขวากลับรถนั้นไม่มีรถอื่นแล่นตามมา เมื่อรถของฝ่ายจำเลยเลี้ยวขวาโดยหัวรถพ้นช่องกลับรถมาแล้วแต่ยังกลับรถไม่ดี เพราะมีรถ

เล่นสวนทางมา รถฝ่ายจำเลยจึงหยุดรออยู่ตรงช่องกลับรถตรงเกาะกลางถนนรออยู่นานประมาณ 2-3 อึดใจ รถของฝ่ายโจทก์จึงวิ่งเข้ามาชนรถของฝ่ายจำเลยพิเคราะห์คำเบิกความของประจักษ์พยานทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถ้าหากรถฝ่ายจำเลยจอดขวางถนนรอเลี้ยวกลับรถอยู่ก่อนแล้วจริง นายสุขภักดิ์ไม่น่าจะขับรถเข้าชนรถของฝ่ายจำเลยอย่างแรงเช่นนี้ การที่เกิดชนกันขึ้นในลักษณะเช่นนี้จึงน่าจะเกิดจากรถฝ่ายจำเลยเลี้ยวกลับรถโดยกะทันหันโดยไม่ดูความปลอดภัยก่อนว่ามีรถเล่นตามมาในช่องทางเดินรถช่องที่สองหรือไม่เสียก่อนดังที่ฝ่ายโจทก์นำสืบนอกจากนั้นฝ่ายโจทก์ยังมีร้องตำรวจเอกมานิตย์ ได้สกุลง พ้นงานสอบสวนเบิกความว่าพยานได้สอบสวนแล้วลงความเห็นว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคนขับรถฝ่ายจำเลยเป็นฝ่ายผิดจึงแจ้งข้อหาแก่จำเลยที่ 1 ว่า ขับรถยนต์ประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพและยอมให้พยานเปรียบเทียบปรับไปแล้วการที่จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพและยอมให้เสียเปรียบเทียบปรับเช่นนี้แสดงว่าจำเลยที่ 1 รู้ดีอยู่แล้วว่าตนเป็นฝ่ายผิด พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุรถชนกันเกิดเพราะความประมาทของจำเลยที่ 1...

เห็นว่า ร้อยตำรวจเอกมานิตย์เป็นพยานคนกลาง ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีส่วนได้เสียในคดีคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกมานิตย์จึงมีน้ำหนักรับฟัง... ฉะนั้นพยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์...

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อที่สามมีว่าจำเลยที่ 3 ได้รับยกเว้นความรับผิดเพราะจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยได้ยินยอมตกลงใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 3 หรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.13 ว่า จำเลยที่ 2 ได้ช่วยค่ารักษาพยาบาลแก่นายสุขภักดิ์คนขับรถยนต์ของฝ่ายโจทก์เป็นเงิน 6,000 บาท ส่วนกรณี

ค่าเสียหายรถยนต์ของฝ่ายโจทก์นั้นจะได้ดำเนินการฟ้องร้องในทางแพ่งเอง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่าการที่จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 6,000 บาท แก่ นายสุชินนั้นเป็นการช่วยค่ารักษาพยาบาล หากใช่เป็นการตกลงใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับการซ่อมรถของฝ่ายโจทก์ไม่ อย่างไรก็ดีเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า การเกิดเหตุชนกันนี้ รถของฝ่ายจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายผิดแม้จำเลยที่ 2 จะตกลงใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ 3 ก็หาอาจอ้างข้อสัญญาตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาบอกปิดความรับผิดชอบได้ไม่...

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อสุดท้ายมีว่า ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ใช้ดอกเบี้ยแก่โจทก์นั้น เป็นการคิดดอกเบี้ยซ้ำซ้อนหรือไม่ เห็นว่าที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 127,210 บาท โดยจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในจำนวนเงิน 105,856.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 120,250 บาท โดยจำเลยที่ 3 ในต้นเงิน 100,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นหมายความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยจากเงินต้น 120,250 บาท แต่เฉพาะจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยจากเงินต้น 100,000 บาท เท่านั้น จึงหาเป็นการให้ดอกเบี้ยซ้ำซ้อนดังจำเลยที่ 3 ฎีกาไม่..."

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-ชุม สุกแสงเปล่ง-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ